



רשומות

הצעות חוק

ה מ מ ש ל ה

14 ביולי 2025

1886

י"ח בתמוז התשפ"ה

עמוד

הצעת חוק העונשין (תיקון מס' 158) (אסון טבע, מלחמה ומצב חירום), התשפ"ה-2025 980

הצעת חוק העונשין (תיקון מס' 158) (אסון טבע, מלחמה ומצב חירום), התשפ"ה-2025

1. תיקון סעיף 40ט – בחוק העונשין, התשל"ז-1977¹, בסעיף 40ט –

(1) בסעיף קטן (א), אחרי פסקה (11) יבוא:

"(12) העבירה בוצעה תוך ניצול התרחשותם של אירוע טבע חריג, מצב מלחמה או מצב חירום אחר או תוך ניצול תוצאותיהם";

(2) בסעיף קטן (ב), במקום "בסעיף קטן (א)(10) ו-(11)" יבוא "בסעיף קטן (א)(10) עד (12)".

דבריו הסבר

הנסיבה שמוצע להוסיף לחוק אינה מתאימה למקרים שבהם נוצל אסון אישי או שמדובר בעבירה שביצועה נעשה תוך ניצול התרחשותו של אירוע שתוצאותיו קשות, אך השלכותיו תחומות בהיקפן והוא אינו מחייב התנהלות השמורה למצבי חירום או אסון רחבי היקף.

על רקע זה מוצע כאמור לתקן את החוק, באופן שנסיונות כאמור של ביצוע עבירה יישקלו בעת גזירת העונש. התיקון המוצע יאפשר לתת משקל לעובדה שביצוע העבירה נעשה תוך ניצול מצב שבו הציבור מתמודד עם אירוע אסון או מצב חירום, במסגרת קביעת מתחם העונש ההולם.

יובהר כי גם בהתאם לנוסח הנוכחי של החוק רשאי בית המשפט לקחת בחשבון נסיבות נוספות, שאינן מוזכרות בסעיפים 40ט ו-40יא לחוק, ולכן ניתן לשקול בגזירת הדין גם נסיבות המפורטות בהצעת חוק זו. עם זאת, נראה כי יש הצדקה לקביעת נסיבה מסוימת ומפורשת בחוק בעניין זה, שתבטא את ממד הניצול החמור והפסול שבביצוע עבירה במצבי קיצון רחבי היקף וייחודיים מעין אלה שהוזכרו מעלה, מעבר לחומרה שבעצם ביצוע העבירה. נסיבה זו מתכתבת עם נסיבות אחרות הקבועות בסעיף 40ט, דוגמת סעיף קטן (א)(11) "ניצול לרעה של כוח או מעמדו של הנאשם או של יחסיו עם נפגע העבירה". כמו כן נכללה נסיבה כאמור בהצעת החוק הממשלתית להבניית שיקול הדעת השיפוטי בענישה (הצעת חוק העונשין (תיקון מס' 92) (הבניית שיקול הדעת השיפוטי בענישה), התשס"ו-2006, ה"ח הממשלה 446).

בשים לב לחומרה שיש בניצול מצב חירום לביצוע עבירות, מוצע שלא לתחום את ההסדר המוצע לסוג של עבירות. קביעת נסיבה מחמירה כמוצע תספק מענה לקשת רחבה יותר של מקרים שיתכן בהם ניצול של מצבי חירום מסוגים שונים לצורך ביצוע עבירות.

כמו כן מוצע לתקן את סעיף 40ט(ב) לחוק באופן שיובהר כי בית המשפט יתחשב בקיומה של הנסיבה המוצעת בסעיף 40ט(א)(12). אם סבר כי נסיבות אלה מגבירות את חומרת מעשה העבירה ואת אשמו של הנאשם.

סעיף 1 עניינו של סימן א' לפרק ו' לחוק העונשין, התשל"ז-1977 (להלן – החוק), הבניית שיקול הדעת השיפוטי בענישה. סעיף 40ט שב, כולל רשימה של נסיבות הקשורות בביצוע העבירה שעל בית המשפט לשקול בבואו לגזור את עונשו של הנאשם. בין השאר, עליו לשקול את הנסיבות המנויות בסעיף 40ט(א) לחוק, שקשורות לביצוע העבירה, לקולה ולחומרה, לצד נסיבות שאינן קשורות בביצוע העבירה אשר נקבעו בסעיף 40יא לחוק. נסיבות אלה מאפשרות לבית המשפט להעריך במקרה הנתון לפניו את חומרת מעשה העבירה שבוצע על נסיבותיו, ולקבוע את מתחם העונש ההולם באותו עניין.

מוצע להוסיף לסעיף 40ט לחוק נסיבה שעניינה במצב שבו העבירה נעשתה תוך ניצול התרחשות או ניצול תוצאותיהם של מצבים שהם מצבי חירום קיצוניים במהותם, דוגמת אסון טבע, מלחמה או מצב חירום. למצב שבו מתמודדת המדינה עם אסון טבע, אירוע חירום או מצב מלחמה, בכל המדינה או בחלק ממנה, יש השפעות רבות על שגרת חייו של הציבור, כך למשל, במצבים מעין אלה אנשים נאלצים לעיתים לעזוב את בתיהם ורכושם במהירות לצורך פינוי, רשויות המדינה נדרשות בראש ובראשונה להתמודדות עם האסון עצמו, ומצבים אלה מועדים לפורענות מבחינת ניצולם על ידי עבריינים כדי לבצע עבירות באזור או במתחם שבו אירע האסון או שמושפע במישרין מתוצאותיו.

יובהר כי מדובר במצבים שיש להם השפעה רחבה וקיצונית על הציבור הרחב. כך למשל, אירועי טבע קיצוניים דוגמת רעידת אדמה או צונאמי, אירוע שרפה רחב היקף המחייב פינוי יישובים, דוגמת השרפה ביערות הכרמל בשנת 2010, או מתקפת הטרור רחבת ההיקף מרצועת עזה על מדינת ישראל שהחלה ביום כ"ב בתשרי התשפ"ד (7 באוקטובר 2023) והביאה להכרזה על מלחמת "חרבות ברזל". כך לדוגמה, עם פרוץ מלחמת "חרבות ברזל" אירעו מקרים של גניבת רכוש, כגון קרואן, אוהלים ושולחנות מתקפלים, משטח מסיבת "הנובה" בקיבוץ רעים, שנגנש לאחר שמשותפי המסיבה נאלצו לנוס על נפשם, נרצחו או נחטפו, ולמרות הפיכת האזור לשטח צבאי סגור.

¹ ס"ח התשל"ז, עמ' 226; התשפ"ה, עמ' 528.